

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 5/2538

นายมานพ พลจันทร์

โจทก์

นายมีหรือบุญมี รักษาโรค

จำเลย

นายมานพ พลจันทร์ โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 249

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ฎีกาของโจทก์ ในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามเพราะคดีมีทุนทรัพย์ไม่ถึงเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดไว้ ส่วนฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายไม่เป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัยจากศาลฎีกา จึงมีคำสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์ คืบค่าขึ้นศาลชั้นฎีกาให้โจทก์ทั้งหมด โจทก์เห็นว่า ฎีกาที่ว่า การนำสืบพยานหลักฐานของจำเลย ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 94 จึงไม่ชอบที่ศาลจะรับฟังคำเบิกความดังกล่าว เป็นปัญหาข้อกฎหมายที่เป็นสาระแก่คดี โปรดมีคำสั่งรับฎีกาของโจทก์ด้วย หมายเหตุ จำเลยยังไม่ได้รับสำเนา คำร้อง โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องขอให้บังคับจำเลยและบริวาร ขนย้ายทรัพย์สินออกจากที่พิพาท กับให้จำเลยใช้ค่าเสียหาย แก่โจทก์ปีละ 7,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของยอดเงินค่าเสียหายนับแต่วันฟ้องไปจนกว่าจำเลย จะชำระเสร็จ ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 56) โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 59)

คำสั่ง ฎีกาข้อกฎหมายของโจทก์ที่ว่า ตามเอกสารหมาย จ.1 เป็นหนังสือรับเงิน จึงเป็นการซื้อขาย การที่จำเลยนำสืบว่า ไม่ได้รู้จัก ไม่เคยขายที่ดิน ทั้ง ๆ ที่ตามเอกสารดังกล่าวระบุว่าจำเลยได้รับเงินจากผู้มีชื่อครบถ้วนแล้วเป็นการนำสืบเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแก้ไขเอกสาร ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ่ง มาตรา 94(ข) นั้นเป็นข้อกฎหมายไร้สาระเพราะจำเลยปฏิเสธว่ามีได้ลง
ลายมือชื่อในเอกสารดังกล่าว ศาลชั้นต้นจึงไม่รับฎีกาขอแล้ว ยกคำร้อง

คำสั่ง ฎีกาข้อกฎหมายของโจทก์ที่ว่า ตามเอกสารหมาย จ.1เป็นหนังสือรับเงิน
จึงเป็นการซื้อขาย การที่จำเลยนำสืบว่า ไม่ได้รู้จัก ไม่เคยขายที่ดิน ทั้ง ๆ ที่ตาม
เอกสารดังกล่าวระบุชัดแจ้งว่าจำเลยได้รับเงินจากผู้มีชื่อครบถ้วนแล้วเป็นการนำสืบ
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแก้ไขเอกสาร ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง มาตรา 94(ข) นั้นเป็นข้อกฎหมายไร้สาระเพราะจำเลยปฏิเสธว่ามีได้ลง
ลายมือชื่อในเอกสารดังกล่าว ศาลชั้นต้นจึงไม่รับฎีกาขอแล้ว ยกคำร้อง

(นิเวศน์ คำผอง-ทวีชัย เจริญบัณฑิต-ดุสิต เพชรปลุก)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>